

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 207/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด ภูเก็ต
นาย บัญชา ประทีป ณ ถลาง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

เหตุเกิดในเวลากลางคืน ผู้เสียหายอ้างว่าเห็นและจำหน้าคนร้ายได้ในขณะที่คนร้ายขับรถจักรยานยนต์แซงรถจักรยานยนต์คันที่ผู้เสียหายนั่งซ้อนท้าย ป. มาโดยอาศัยแสงไฟรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายและแสงไฟรถจักรยานยนต์ที่แล่นสวนมากับแสงจันทร์แต่โดยข้อเท็จจริงแล้วแสงไฟรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายย่อมพุ่งไปข้างหน้าจึงไม่สว่างพอที่จะทำให้ผู้เสียหายเห็นหน้าคนร้ายที่ขับและนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่แซงรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายได้ส่วนแสงจันทร์ก็มีความสว่างน้อยไม่พอจะเห็นหน้าคนร้ายได้ ผู้เสียหายชี้ตัวจำเลยว่าเป็นคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์แต่กลับเบิกความตอบคำถามค้านว่าตอนที่ชี้ตัวนั้นเพิ่งรู้ว่าจำเลยเป็นคน ที่ตนรู้จักมาก่อน ดังนั้นหากผู้เสียหายจำคนร้ายได้จริงก็น่าจะบอกชื่อคนร้ายได้ในวันเกิดเหตุ คำเบิกความของผู้เสียหายจึงมีพิรุธไม่น่าเชื่อ ช่วงเวลาที่คนร้ายที่นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ลงจากรถมาถีบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายทันทีจน ป. พยานและรถตกลงไปในคูน้ำข้างทาง ทำให้โอกาสที่ ป. จะเห็นและจำหน้าคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์มีน้อย เมื่อพยานหลักฐานโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยเป็นคนร้ายกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340วรรคสี่, 340 ตรี, 83 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14, 15 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 5,500 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 วรรคสี่ ประกอบมาตรา 340 ตรี, 83 จำคุก 20 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนจำนวน 5,500 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว โจทก์มีผู้เสียหายและนายประจิม ปลอดภัย เบิกความว่า จำเลยเป็นคนร้ายร่วมกับพวกปล้นทรัพย์สินผู้เสียหาย เห็นว่าเหตุเกิดเวลากลางคืน ผู้เสียหายอ้างว่าเห็นและจำคนร้ายได้โดยอาศัยแสงไฟรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายและแสงไฟรถจักรยานยนต์ที่เล่นสวนมากับแสงจันทร์ แต่ตามข้อเท็จจริงรถจักรยานยนต์ของคนร้ายขับแข่งรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายแสงไฟรถจักรยานยนต์ซึ่งพุ่งไปข้างหน้าไม่สว่างพอที่จะเห็นหน้าคนร้ายที่ขับและนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ที่แข่งรถจักรยานยนต์ผู้เสียหายแม้จะมีรถจักรยานยนต์ขับเล่นสวนมา แสงไฟก็ไม่สว่างพอส่วนแสงจันทร์ก็มีความสว่างน้อยไม่พอจะเห็นหน้าคนร้ายได้ ซึ่งข้อนี้จะเห็นได้จากผู้เสียหายเบิกความว่า นายประจิมจำลักษณะของคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์ได้ ผู้เสียหายจำรูปร่างลักษณะของคนร้ายอีก 2 คนซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้ แต่เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจให้ผู้เสียหายไปดูตัวคนร้าย ผู้เสียหายชี้

ว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์ กลับเบิกความตอบคำถามค้านว่าตอนที่ผู้เสียหายชี้ตัวคนร้ายจึงรู้ว่าจำเลยเป็นคนที่ผู้เสียหายรู้จักมาก่อน และรู้ว่าจำเลยเป็นคนบ้านโคกโดนด ดังนั้น หากผู้เสียหายจำคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์ได้จริงก็ต้องระบุชื่อจำเลยในวันเกิดเหตุคำเบิกความของผู้เสียหายมีพิรุณ ไม่น่าเชื่อ ส่วนนายประจิมเบิกความว่า จำจำเลยได้โดยอาศัยแสงไฟรถจักรยานยนต์ตอนที่ล้อหน้ารถจักรยานยนต์ของจำเลยชนล้อหน้ารถจักรยานยนต์ผู้เสียหายเห็นว่า ลักษณะการชนดังกล่าวแสงไฟส่องไม่ถึงหน้าคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์ และคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้ลงจากรถมาถึรถจักรยานยนต์ผู้เสียหายทันทีจนนายประจิมและรถตกลงไปในคูน้ำโอกาสที่นายประจิมจะเห็นและจำหน้าคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์จึงมีน้อย แม้ นายประจิมจะเบิกความว่าได้แจ้งตำรวจเอกอวยพรกุยโกมุต ว่าจำเลยเป็นคนร้ายต่อหน้าผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายเบิกความว่า นายประจิมแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าจำลักษณะของคนร้ายที่ขับรถจักรยานยนต์ได้เท่านั้น คำเบิกความของนายประจิมจึงมีพิรุณประกอบกับจำเลยให้การปฏิเสธมาโดยตลอด และจำเลยมีนายกฤษฎาใจเขียว เบิกความสนับสนุนว่า วันเกิดเหตุจำเลยอยู่กับพยานจนถึงเวลาประมาณ 23 นาฬิกา ซึ่งข้อนี้ร้อยตำรวจเอกอวยพรพยานโจทก์เบิกความตอบคำถามค้านว่า วันไปเชิญตัวจำเลยไปสถานีตำรวจจำเลยได้พาไปพบชายคนหนึ่งซึ่งจำเลยอ้างว่าในคืนเกิดเหตุได้ไปกับชายดังกล่าวพยานได้สอบถาม ชายดังกล่าวได้บอกพยานว่าในช่วงหัวค่ำของวันเกิดเหตุได้ไปเกี่ยวกับจำเลยจริง พยานหลักฐานโจทก์จึงมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยเป็นคนร้ายกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้นชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การวินิจฉัยชี้ขาดน้ำหนักพยานทั้งปวงในคดีอาญา ภาระหน้าที่ที่น่าสืบตกแก่โจทก์เพราะโจทก์มีหน้าที่น่าสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย ฉะนั้น หากโจทก์พิสูจน์ความผิดของจำเลยไม่ได้หรือพยานหลักฐานของโจทก์ฟังไม่ได้เสียแล้ว ศาลต้องยกฟ้องปล่อยจำเลยไปโดยไม่ต้องฟังพยานหลักฐานฝ่ายจำเลยก่อน แต่หากพยานหลักฐานโจทก์เชื่อฟังได้จึงจะพิจารณาพยานหลักฐานของจำเลยว่าฟังได้หรือไม่และสามารถหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้หรือไม่เพียงใด ในคดีอาญาโจทก์มีหน้าที่น่าสืบตาม ป.วิ.อ.มาตรา 227 ให้ความหมาย 2 ประการ คือ 1. มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริง และ 2. จำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น ฉะนั้น ในการนำสืบของโจทก์ต้องนำสืบให้ได้ความดังกล่าวทั้ง 2 ประการซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการนำสืบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นไม่ค่อยจะมีปัญหา แต่จะมีปัญหาตรงพยานหลักฐานที่โจทก์นำมาสืบว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด เพราะหากยังเป็นที่ยสงสัยอยู่ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดหรือไม่ ก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้แก่จำเลยและศาลต้องยกฟ้อง ป.วิ.อ.มาตรา 227 วรรคสองบัญญัติว่า "เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย"

บทบัญญัตินี้มาจากหลักความคิดพื้นฐานที่ว่า กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีวัตถุประสงค์มุ่งถึงการยกฟ้องผู้บริสุทธิ์มากกว่าการลงโทษผู้กระทำความผิด หรือ

ที่มักจะกล่าวกันเสมอว่า"ปล่อยคนผิดไปสิบคนดีกว่าลงโทษผู้บริสุทธิ์เพียงคนเดียว" ในคดีอาญาจึงได้มีการสันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์(Presumption of Innocence) แต่หลักยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนี้น่าจะต้องเป็นเรื่องความสงสัยในข้อเท็จจริงเท่านั้น จะสงสัยในข้อกฎหมายไม่ได้ เพราะตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 ให้ศาลยกฟ้องเฉพาะกรณีที่มีความสงสัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดหรือไม่เท่านั้น ซึ่งเป็นการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาว่าเพียงพอที่จะฟังลงโทษจำเลยได้หรือไม่อันเป็นเรื่องดุลพินิจของศาล ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเท่านั้นอย่างไรก็ตามศาลฎีกาเคยใช้หลักนี้กับอายุความ โดยวินิจฉัยว่าเมื่อคดีมีปัญหาว่าคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ศาลอาจวินิจฉัยยกประโยชน์ให้เป็นผลดีแก่จำเลยโดยฟังว่าคดีขาดอายุความก็ได้(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 934/2481) กรณีพยานหลักฐานถึงขนาดเป็นที่สงสัยหรือไม่ เป็นเรื่องของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานโจทก์ว่าแค่ไหน เพียงใด จึงจะถือว่าพยานหลักฐานเป็นที่สงสัยนั้นมีข้อพิจารณาดังนี้

1. เรื่องของการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนั้น จะต้องมิเหตุผลอันสมควรที่จะทำให้เกิดความสงสัย หากเป็นการสงสัยเพียงเล็กน้อย อย่างไม่ชัดเจนก็ใช้ว่าจะยกประโยชน์ความสงสัยให้แก่จำเลยทุกกรณีไป คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 572/2500

ประโยชน์แห่งความสงสัยที่ยกให้เป็นผลดีแก่จำเลยนั้น ต้องมิเหตุผลอันสมควรให้เกิดความสงสัยข้อสงสัยที่ใกล้เคียงเหตุผลไม่เป็นเหตุให้ศาลยกฟ้อง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 643/2531 การที่ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 นั้น ต้องเป็นเรื่องที่มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดหรือไม่ เมื่อพยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดจริงตามฟ้อง จำเลยจึงต้องรับโทษตามกฎหมาย

2. เมื่อพยานหลักฐานโจทก์ไม่เป็นที่แน่ชัดหรือชัดเจน จะต้องสันนิษฐานไปในทางที่เป็นผลดีแก่จำเลย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 296/2483

คดีอาญา เมื่อคำพยานโจทก์ยังเป็นที่สงสัยควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นผลดีแก่จำเลย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 115/2497 โจทก์ฟ้องว่า จำเลยสมคบกันมีและกิน

น้ำตาลเมา ทางพิจารณาได้ความเพียงว่า จำเลยกินน้ำตาลเมา ดังนั้นจะสันนิษฐานว่า จำเลยมีน้ำตาลเมาด้วยไม่ได้ ได้ความว่าจำเลยกินน้ำตาลเมาในวงเลี้ยงน้ำตาลเมานั้น จะสันนิษฐานว่าน้ำตาลเมา เป็นของจำเลยหรือจำเลยสมคบกันมี ย่อมเป็นการ สันนิษฐานในทางที่เป็นผลร้ายแก่จำเลย เป็นการไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา 227 คำ พิพากษาฎีกาที่ 5/2533 วินิจฉัยว่า โจทก์มีพยานเพียงปากเดียวแต่มีได้รู้เห็นขณะ จำเลยลักเอาเงินของผู้เสียหายไป โดยพยานออกไปจากกระท่อมมานานประมาณ 30 นาทีก็กลับมา พบเห็นจำเลยยืนอยู่ใต้กระท่อมนา และพบว่าเงินของผู้เสียหายที่อยู่ บนกระท่อมนาได้หายไปดังนี้ หากจำเลยเป็นคนร้ายเมื่อได้เงินแล้วก็น่าจะรีบหนีออก ไปจากกระท่อมนา ไม่มีเหตุผลใดที่จำเลยจะมายืนอยู่ใต้กระท่อมนาทั้งกระท่อมนาที่ เกิดเหตุตั้งอยู่ในที่เปิดเผยใกล้ทางที่ชาวบ้านผ่านไปมา ฉะนั้น ระยะเวลาที่พยานไป และกลับมาที่กระท่อมนา คนที่เดินผ่านจึงมีโอกาที่จะขึ้นไปลักเอาเงินบนกระท่อม นาได้โดยง่าย ส่วนการที่พยานถามจำเลยว่ามาทำอะไร จำเลยไม่ตอบกลับเดินออก ไปและเมื่อจำเลยเห็นเจ้าพนักงานตำรวจก็วิ่งหนีนั้น แม้เป็นการกระทำอันเป็นพิรุณ ก็ตาม แต่การกระทำอันเป็นพิรุณของจำเลยดังกล่าวและการที่จำเลยยืนอยู่ใต้ กระท่อมนาภายหลังจากที่เงินของผู้เสียหายได้หายไปนั้น เป็นเพียงพฤติการณ์ที่น่า สงสัยว่าจำเลยน่าจะเป็นคนร้ายเท่านั้น เมื่อโจทก์ไม่มีพยานอื่นมาสืบประกอบเพื่อ ยืนยันให้เห็นว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดจริง พยานโจทก์จึงยังเป็นที่สงสัย ต้องยก ประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 227 วรรคสอง 3. เมื่อพยาน โจทก์เป็นที่สงสัยเช่นนี้ ศาลจะต้องพิพากษายกฟ้อง จากการวินิจฉัยคดีนี้ เห็นได้ว่า ศาลได้พิเคราะห์ถึงความสามารถของพยานในการจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพยานมี ความน่าเชื่อว่าจะเห็นเหตุการณ์หรือคนร้ายจริงหรือไม่ หรือไม่น่าจะเห็น โดย พิจารณาจากโอกาส ระยะเวลา และพฤติการณ์ในการเห็นของพยานตำแหน่งที่อยู่ ของพยานรวมทั้งลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเป็นสำคัญ แนวคำพิพากษา ฎีกาที่เดินตามหลักดังกล่าว มีดังนี้ คำพิพากษาฎีกาที่ 169/2491 การที่พยานเห็น

คนร้ายโดยอาศัยแสงไฟที่ส่องอยู่ในเตาส่องสว่างไปได้ไกลประมาณ 4-5 วา พยานถูก
คนร้ายเอาปืนขู่ ใช้เชือกมัดข้อมือ แล้วคนร้ายบังคับให้พยานพาไปซื้อที่เก็บทรัพย์สินใน
ห้อง คนร้ายเป็นคนที่พยานเห็นหน้ามาก่อน ฟังได้ว่าพยานได้เห็นและจำคนร้ายได้
จริง คำพิพากษากฎีกาที่ 83/2533 คนร้ายยิงปืนหลายนัดติดต่อกันในคราวเดียวกันทั้ง
โจทก์ร่วม ผู้ตาย และพวกต้องรีบหมอบคลานเข้าไปหลบซ่อนในป่าหญ้าคา โอกาสที่
จะเห็นคนร้ายได้ชัดเจนในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีน้อยมาก เพราะต่างก็อยู่ในสภาพที่
ต้องหลบหนีเอาตัวรอดทั้งการที่โจทก์ร่วมระบุชื่อคนร้ายในชั้นสอบสวนตลอดจนราย
ละเอียดอื่นก็เป็นเวลาหลังเกิดเหตุหลายเดือนอาจมีการเสริมแต่งก็ได้พยานหลักฐาน
โจทก์ย่อมไม่มีน้ำหนักมั่นคงพอรับฟังลงโทษจำเลยได้ คำพิพากษากฎีกาที่ 93/2533
ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืนผู้เสียหายและ พ.นั่งอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวริมถนน โดยผู้
เสียหายนั่งหันหน้าไปทางถนน ส่วน พ. นั่งหันหลังให้ถนน คนร้ายเดินเข้ามาทาง
ด้านหน้าของผู้เสียหายและเดินมาทางด้านหลังของ พ. ขณะนั้นผู้เสียหายคิดว่าเป็น
คนมากินก๋วยเตี๋ยว เพิ่งมาสนใจต่อเมื่อมีคนร้ายคนหนึ่งใช้ปืนจี้ที่ศีรษะ และถูก
คนร้ายอีกคนหนึ่งซึ่งไปยืนทางด้านซ้ายของผู้เสียหายแกะสร้อยคอ ประกอบกับระยะ
เวลาที่คนร้ายกระทำผิดเป็นระยะเวลาสั้นมากถึงแม้จะมีแสงไฟฟ้ายาก็ไม่มีช่วงใดที่ผู้
เสียหายและ พ. จะมีโอกาสมองดูหน้าคนร้ายได้ชัดเจน อีกทั้งผู้เสียหายและ พ. ต่างก็
ไม่เคยเห็นหน้าคนร้ายมาก่อน คนร้ายไม่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากคนทั่วไป และ
จับคนร้ายได้หลังเกิดเหตุแล้ว 3 เดือนเศษกรณียังเป็นที่สงสัย จึงยกประโยชน์แห่ง
ความสงสัยให้แก่จำเลย คำพิพากษากฎีกาที่ 297/2533 พยานนั่งไปในกระบะท้าย
รถยนต์ขนาดเล็กซึ่งแล่นไปตามถนนลูกรัง ด้วยความเร็วเกือบ 100 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง มีฝุ่นฟุ้งกระจายเต็มท้ายรถที่แล่นไปคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ตามหลังรถที่
พยานนั่งดังนี้ โอกาสที่พยานจะมองฝ่าละอองฝุ่นที่ฟุ้งกระจายเต็มท้ายรถที่ตนนั่งไป
ถึงขนาดเห็นหน้าคนร้ายชัดเจนนั้นย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ ยิ่งเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกัน

มาก่อนประกอบกับมีช่วงเวลาเกือบ 5 นาที ความเป็นไปไม่ได้ก็ยังมีมากขึ้นไปอีก จึงไม่น่าเชื่อว่าพยานจะจำคนร้ายได้. จิตฤดี วีระเวสส์.